

1508580-07.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... ambos teriam perpetrado novo roubo em face da mesma vítima. A par disto, eles também eram investigados pela prática de outros roubos ocorridos na cidade (fl. 10).

De acordo com esse mesmo documento, os policiais identificaram o veículo suspeito de ter sido utilizado no crime (GM Corsa, placas GRK9631) e chegaram à conclusão de que pertencia ao coacusado Franklin.

Ocorre que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508580-07.2021.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2267011/2021 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 14948420 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA

PAULISTA, 1541546/21/020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2267011 - DEL.INV.GER.

BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FRANKLIN BRUNO ALEX FRIGE DAS NEVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ANTONIO DOS SANTOS e FRANKLIN BRUNO ALEX FRIGE DAS NEVES foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21 de agosto de 2021, na Avenida Antonio Pieroti, nº 59 – Parada DU Espetinho – Jardim do Cedro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 300,00, pertencente à vítima Thiago Moraes de Almeida.

Recebida a denúncia aos 08 de outubro de 2021 (fl. 42), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 80/81 e 85/86).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 91), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se quatro testemunhas da acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 132).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a improcedência da ação, por entender que as provas carreadas aos autos não autorizam a condenação (fl. 132).

A defesa postulou pela absolvição embasada na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fl.132).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Sem embargo da análise a respeito da materialidade do delito, o fato é que, nos presentes autos, não ficaram demonstradas as autorias imputadas.

Os acusados foram denunciados pela prática do crime de roubo em razão do reconhecimento efetuado pela vítima durante a etapa policial. Contudo, as provas são insuficientes a certificar as autorias.

Segundo o relatório final da Autoridade Policial, os acusados seriam teriam praticado a infração porque Antonio dos Santos fora reconhecido fotograficamente pela vítima como sendo um dos autores do crime contra ela perpetrado, bem como, posteriormente, ambos teriam perpetrado novo roubo em face da mesma vítima. A par disto, eles também eram investigados pela prática de outros roubos ocorridos na cidade (fl. 10).

De acordo com esse mesmo documento, os policiais identificaram o veículo suspeito de ter sido utilizado no crime (GM Corsa, placas GRK9631) e chegaram à conclusão de que pertencia ao coacusado Franklin.

Ocorre que a conclusão no tocante à apuração das autorias exposta nos relatórios elaborados pelos policiais durante a investigação não foi confirmada pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Os acusados, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, negaram a autoria da infração.

Suas versões não podem ser contrariadas. Isso porque o único vestígio que os liga ao delito aqui tratado é a palavra da vítima, apoiada num reconhecimento fotográfico realizado na etapa policial.

Pontue-se que, após a indicação da vítima sobre as autorias imputadas aos acusados, os policiais incumbidos da investigação se contentaram com suas declarações afirmando que os acusados seriam os agentes que teriam realizado a ação criminosa. Nenhuma outra investigação houve nesse sentido. Em que pese tenham identificado o veículo de propriedade de Franklin, sequer há informações de que os agentes que perpetraram o crime fugiram do local utilizando-se desse mesmo veículo.

Mas isso não é só. Durante seu depoimento em Juízo, a vítima Thiago, após narrar a conduta criminosa perpetrada por dois indivíduos, revelou que não tinha condições de afirmar que os acusados também seriam os autores do crime aqui tratado.

Ele narrou que na ocasião dos fatos, dois indivíduos adentraram em seu estabelecimento comercial e, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o dinheiro do caixa. Salientou que seu comércio foi vítima de roubo por duas vezes, num intervalo de um mês.

Declarou que no roubo aqui tratado os agentes usavam máscaras, motivo pelo qual não

teria condições de reconhecer os agentes. Quanto ao reconhecimento efetuado durante a etapa policial, informou que somente reconheceu os ora acusados como autores do segundo roubo.

Destarte, evidente a retratação da vítima no tocante ao reconhecimento efetuado na etapa policial, demonstrando dúvida a respeito ao ato realizado naquela ocasião, tudo indicando que o reconhecimento descrito pelos policiais no inquérito policial refere-se ao crime ocorrido no dia 10 de setembro.

A par disto, gize-se que Thiago ainda mencionou que os agentes fugiram utilizando um veículo Celta, ao passo que, o veículo identificado pelos policiais civis como sendo de propriedade do coacusado Franklin trata-se na verdade de um veículo da marca GM Corsa.

No mesmo sentido foram as palavras da testemunha Andréia, que presenciou os fatos. Após narrar a ação dos roubadores e a subtração do dinheiro, ela não soube mencionar em qual veículo os agentes fugiram, bem como informou que eles estavam com máscaras, o que a impossibilitou de reconhecê-los. Por fim, aduziu que, muito embora os dois indivíduos que realizaram os roubos no estabelecimento comercial de seu filho possuissem características semelhantes, não seria capaz de certificar que foram as mesmas pessoas que perpetraram os dois crimes.

Por outro lado, as demais testemunhas de acusação ouvidas nada apresentaram de concreto sobre os fatos e a respectiva autoria dos acusados.

Os policiais civis Eduardo e Jeferson apenas narraram que desconfiaram dos acusados em razão deles terem sido identificados na prática de um outro crime, também perpetrado em face da mesma vítima.

Acrescentaram, ainda, que em razão de tal desconfiança, exibiu à vítima diversas fotografias, oportunidade em que ela teria reconhecido os coacusados como agentes da conduta criminosa.

Desta forma, ante a ocorrência de tantas falhas na Investigação, a par das incertezas apresentadas pela vítima em seu depoimento, cremos que o reconhecimento policial efetuado por ela não apresentou a segurança necessária para uma condenação. Existe contradição insanável que se contrapõe ao reconhecimento, tornando as provas colhidas insuficientes a certificar a autoria.

Certo é que os apontamentos da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elementos seguros de convicção, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Entretanto, no caso concreto, o reconhecimento policial efetuado pela vítima restou isolado. É ele a única prova do envolvimento dos acusados no roubo em tela, quando poderiam existir outras circunstâncias a apoiá-los.

Aliado a tudo isso, considerando as circunstâncias da infração, uma vez que os fatos ocorreram rapidamente e no período noturno, em local com pouca iluminação, conforme narrado pela própria vítima, se revelam muito inseguras suas palavras no tocantes às autorias.

Com efeito, não é estranho a esse Juízo que a palavra da vítima pode sim lastrear uma condenação, mas se ela descreve o desenrolar dos fatos detalhadamente e com ideias conexas, restando certo que para isso, como visto, é imprescindível que a prova oral seja firme, coerente, harmônica e corroborada por outros indícios igualmente idôneos, o que reiteradamente já foi reconhecido em outros casos, mas que por certo não ocorreu neste caso específico.

Para uma condenação, necessária a certeza da autoria. Diante de todo o examinado, permanece a dúvida da participação dos acusados. Em sede criminal, busca-se a verdade real e, tendo em vista de que não há nos autos elementos probatórios suficientes, não é possível saber com absoluta certeza se os acusados participaram do roubo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nesse sentido:

ROUBO. Materialidade devidamente comprovada. Validade da palavra e reconhecimento da vítima. Dúvida com relação a autoria. Reconhecimento isolado nos autos.

Aplicação do princípio in dubio pro reo - Recurso do Ministério Público improvido. (TJ-SP - APL: 00169838520108260564 SP 0016983-85.2010.8.26.0564, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVAS

FRÁGEIS QUANTO À AUTORIA DO DELITO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não comprovada de forma suficiente nos autos a autoria dos fatos narrados na denúncia, imperiosa a manutenção da sentença absolutória, sobretudo porque as únicas provas produzidas em desfavor do Apelado estão revestidas de contradições e, portanto, são frágeis para justificar um decreto condenatório; II - Aplicação do Princípio in dubio pro reo. (TJ-AM 00601794120028040001 AM 0060179-41.2002.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2017, Segunda Câmara Criminal).

E mais:

Apelação. Roubo majorado. Sentença condenatória. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Reconhecimento de apenas um dos acusados em solo policial. Reconhecimento não confirmado em juízo. Roubadores que utilizavam capuzes, impedindo a visualização da face. Vítimas que apenas afirmam ser o porte físico dos apelantes semelhantes aos dos roubadores. Insuficiência. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Dúvidas a favorecer os réus. Apelos providos. (TJSP;Apelação Criminal 0000633-77.2014.8.26.0274; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 17/02/2017).

"Apelação. Artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Prova insegura sobre a autoria. Vítimas que não reconhecem ao réu. Princípio 'in dubio pro reo'. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso provido, com expedição de Alvará de Soltura."

(TJSP; Apelação Criminal 0006231-40.2006.8.26.0032; Relator (a): Marco Nahum; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2007; Data de Registro: 26/12/2007).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PROVA INSUFICIENTE. PROVA BASEADA UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INSEGURO.

ABSOLVIÇÃO. Estando a prova centrada apenas no depoimento da vítima que afirmou conhecer o réu antes dos fatos, mas, no momento do procedimento de reconhecimento em Juízo demonstrou insegurança tendo, inclusive, indicado dois suspeitos como possíveis autores do assalto. Não pode ser proferido um juízo de certeza sobre a materialidade e autoria delitivas, tendo em vista que houve flagrante e nenhum pertence das vítimas foi encontrado, havendo desencontro de informações sobre o valor de fato subtraído. Conjunto probatório frágil, que não se mostra capaz de infirmar, de forma segura, a negativa de autoria apresentada pelo acusado. A insuficiência probatória permite a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, devendo prevalecer o "in dubio pro reo". APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70052245693, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 31/01/2013) Roubo agravado. Insurgência defensiva. Reconhecimento pessoal inseguro por parte de uma das vítimas. Negativa do réu. Dúvida sobre a autoria. Absolvição mantida sob o mesmo fundamento. Apelo não provido.(APL 00110793220108260161 SP 0011079-32.2010.8.26.0161. 2ª Câmara de Direito Criminal. Publicação 08/02/2013. Julgamento: 28 de Janeiro de 2013. Relator Ivo de Almeida)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL INSEGURO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÕES EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

SENTENÇA REFORMADA. 1. O reconhecimento pessoal inseguro e contraditório dos réus pelas vítimas não autoriza o decreto condenatório. É dizer, diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida quanto à autoria, a absolvição é imperativa. In dubio pro reo. 2. Apelação de Fernando parcialmente conhecida e provida para absolvê-lo (CPP, art. 386, V); decisão que aproveita a Francisco (CPP, art.580), restando prejudicado o seu apelo defensivo. (Apelação nº 20131310007166 0000694-92.2013.8.07.0017. Orgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL. Publicação Publicado no DJE : 08/07/2016 . Pág.: 106/109. Julgamento: 30 de Junho de 2016. Relator WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR)

Por outro lado, nada de ilícito foi apreendido em poder dos acusados. Nada os liga com segurança ao fato criminoso. Repise-se, ainda, que os policiais declararam que o veículo de propriedade de um dos acusados trata-se de um automóvel da marca GM Corsa, ao passo que a vítima declarou que o veículo utilizado pelos agentes era um

Celta, de cor escura.

Sendo assim, a prova não é apta a ensejar um decreto condenatório, o qual exige convicção plena. As inseguranças são tantas que não existe qualquer amparo nos autos para se embasar uma condenação. Não se pode concluir pela responsabilidade dos acusados apenas por meras suposições.

Os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão servem aqui para embasar a absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas, pela aplicação da máxima "in dubio pro reo".

Diante deste quadro, caem por terra as diligências efetuadas pela polícia, posto que não foram confirmadas em Juízo e não se tem sustentação para imputar aos acusados as autorias, tanto é que a acusação pugnou pela suas absolvições.

A jurisprudência assim se inclina nessas hipóteses:

APELAÇÃO. Recurso defensivo. Roubo simples. Insuficiência probatória. Possibilidade de reconhecimento. Insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Absolvição em face do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007574-18.2016.8.26.0292; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul - TJMS.

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Negativa de autoria - Condenação embasada em reconhecimento pessoal - Características físicas - Vítima que alega ter dúvida, além de não ter visto o rosto dos agentes - Ônus da acusação - In dubio pro reo - Absolvição decretada - Provido. Não sendo demonstrada perfeitamente a autoria pela acusação, aplica-se o princípio in dubio pro reo, corolário de outro, favor rei, já que não podem haver condenações infundadas, sem lastro probatório suficientemente robusto para a afirmação incontestada de que o réu cometeu o crime. (TJMS - Ap. Criminal - Reclusão nº 2006.019.100-0/0000-00 - Rio Brilhante - 2ª T. Criminal - Relator Exmo. Sr. Des. João Carlos Brandes Garcia - J. 31.01.2007).

AUTORIA - Ausência de prova - Absolvição - Condenação exige certeza. Sem prova judicial segura, a absolvição se impõe, não sendo suficiente a convicção do juiz para manter-se a condenação. (TJDF - ACr nº 14.176 - DF - (Reg. Ac. 79.200) - 1ª T. - Relª Desª Aparecida Fernandes - DJU 11.10.95).

PROVA - Dúvida quanto à autoria do delito - Condenação - Impossibilidade: Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado, impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo probatório. (TACrimSP - Ap. nº 1.171.619/8 - 10ª Câmara - Rel. Vico Mañas - J. 15.12.99 - RJTACRIM 46/285).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER ANTONIO DOS SANTOS e FRANKLIN BRUNO ALEX FRIGE DAS NEVES, qualificados nos autos, da imputação do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, que lhes foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Processual Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 29 de abril de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA